

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2996/2538

นายพงษ์พัฒน์ วงศ์พรหม

โจทก์

บริษัทอาโอยาม่าไทย จำกัด

จำเลย

บริษัทอาโอยาม่าไทย จำกัด จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา ข้อ 47

ความว่า จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า อุทธรณ์จำเลย เป็นการอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้าม จึงไม่ รับอุทธรณ์จำเลย จำเลยเห็นว่า จำเลยไม่ได้อุทธรณ์โต้แย้งข้อเท็จจริง หรือดุลยพินิจของศาลแรงงานกลาง แต่เป็นอุทธรณ์การตีความประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงาน ข้อ 47(1) และ (3) แล้วนำมาปรับกับข้อเท็จจริงที่รับฟังเป็นยุติว่าโจทก์กระทำการทุจริตต่อหน้าที่ และจงใจทำให้นายจ้างเสียหายหรือไม่ เป็นอุทธรณ์ปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่ง ให้รับอุทธรณ์ของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 28,29) ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย จำนวน 28,680 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน 28,680 บาท นับแต่วันฟ้อง (วันที่ 3 ตุลาคม 2538)เป็นต้นไปจนกว่าชำระเสร็จแก่โจทก์ จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ดังกล่าว (อันดับ 23) จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 25)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว ที่จำเลยอุทธรณ์ว่า การที่โจทก์แสดงตนเข้าทำงานโดยการลงเวลาเข้าทำงาน และลงเวลาเลิกงาน แต่ไม่อยู่ ปฏิบัติงานตามหน้าที่ โดยหลบไป

เสียจากการงาน เป็นการจงใจ ทำให้จำเลยซึ่งเป็นนายจ้างเสียหาย และเป็นการทุจริต
ต่อหน้าที่นั้น เป็นปัญหาข้อกฎหมาย จึงได้รับอุทธรณ์ของจำเลย ไว้พิจารณาต่อไป

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว ที่จำเลยอุทธรณ์ว่า การที่โจทก์แสดงตนเข้าทำงานโดยการ
ลงเวลาเข้าทำงาน และลงเวลาเลิกงาน แต่ไม่อยู่ ปฏิบัติงานตามหน้าที่ โดยหลบไป
เสียจากการงาน เป็นการจงใจ ทำให้จำเลยซึ่งเป็นนายจ้างเสียหาย และเป็นการทุจริต
ต่อหน้าที่นั้น เป็นปัญหาข้อกฎหมาย จึงได้รับอุทธรณ์ของจำเลย ไว้พิจารณาต่อไป

(สมมาตร พรหมานุกูล-พรชัย สมรรถเวช-ธวัชชัย พิทักษ์พล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>